

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2104/2535

นายเรวัต แสงจันทร์

โจทก์

บริษัทโกเฟอร์ ออยส์ จำกัด

จำเลย

บริษัทโกเฟอร์ ออยส์ จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า กรณีจำเลย อุทธรณ์โจทก์ไม่ใช่ ลูกจ้างจำเลย เป็นการที่จำเลยอุทธรณ์ ในลักษณะข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้รับฟัง ข้อเท็จจริงที่ฝ่าฝืนกับคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายถือว่าเป็นอุทธรณ์ ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ฯ มาตรา 54 สำหรับจำเลยอุทธรณ์ดอกเบี้ย รับเป็นอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยในประเด็นที่ว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยหรือไม่ จำเลยได้อุทธรณ์โดยแจ้งชัดว่า โจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างจำเลย แต่โจทก์เป็นผู้รับจ้าง ทำงานให้จำเลย เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าถึงสภาพการจ้าง และ สภาพการทำงานของโจทก์และจำเลยว่ายู่ในสภาพการจ้างทำของ ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 อย่างแจ้งชัด จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญต่อคดี โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ ของจำเลยในประเด็นดังกล่าวไว้พิจารณา พิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 56)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างเป็นเงิน 105,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 12 ธันวาคม 2534) จนกว่า

## ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ในประเด็นที่ว่าโจทก์  
ไม่ใช่ลูกจ้างจำเลย (อันดับ 47)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2534 โจทก์ทำงานใน  
ลักษณะงานหน้าที่เดิมให้แก่จำเลย เป็นการทำให้โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตั้งแต่  
เดือนมิถุนายน 2534 จำเลย อุทธรณ์ว่าโจทก์ทำงานให้จำเลยในฐานะผู้รับจ้างทำงาน  
ไม่ใช่ในฐานะลูกจ้าง เป็นการจ้างทำของ โจทก์จึงไม่เป็นลูกจ้าง ของจำเลยนั้น ศาล  
ฎีกาเห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยโต้แย้งคำพิพากษา ศาลแรงงานกลางให้ศาลฎีกาฟังข้อ  
เท็จจริงเป็นอย่างอื่น เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราช  
บัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาล  
แรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลย ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ยกคำร้อง

---

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2534 โจทก์ทำงานใน  
ลักษณะงานหน้าที่เดิมให้แก่จำเลย เป็นการทำให้โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตั้งแต่  
เดือนมิถุนายน 2534 จำเลย อุทธรณ์ว่าโจทก์ทำงานให้จำเลยในฐานะผู้รับจ้างทำงาน  
ไม่ใช่ในฐานะลูกจ้าง เป็นการจ้างทำของ โจทก์จึงไม่เป็นลูกจ้าง ของจำเลยนั้น ศาล  
ฎีกาเห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยโต้แย้งคำพิพากษา ศาลแรงงานกลางให้ศาลฎีกาฟังข้อ  
เท็จจริงเป็นอย่างอื่น เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราช

บัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาล  
แรงงานกลางซึ่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลย ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-พัฒน์ อุฑาภาพ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |